고용노동부	보도자료	다시, 대한민국! 새로운 국민의 나라

보도시점 2024. 7. 21.(일) 12:00 (2024. 7. 22.(월) 조간)

불합격자 통보도 없이 버젓이 재공고… 불공정채용 사례 341건 시정

- '24년 상반기 채용절차법 지도·점검 결과 발표

고용노동부(장관 이정식)는 '24년 상반기 중 **온라인 구인공고, 청년 다수 고용 사업장, 건설 현장 등(629개소)을 점검**하여, **과태료 부과 42건, 시정 명령 30건, 개선 권고 269건** 등을 **실시**했다.

특히 이번 점검에서는 **청년들이 주로 인터넷으로 구직***하는 점을 고려하여, **온라인 취업포털의 구인공고를 집중적으로 확인하고 현장 점검**했다.

* 청년 미취업자 47.7%, 전체 미취업자 40.1% (한국노동패널 제25차 조사)

주된 위반 사례는 ▲**이력서 등에 혼인 여부 및 가족 학력·직업 정보 요구**, ▲**채용서류를 반환하지 않는다고 공고**, ▲**채용탈락자 수십 명의 서류를 파기하지 않고 보유**, ▲**불합격자에게 결과 미통보** 등이 있었다.

[주요 위반사례]

- **(직무 무관 개인정보 요구)** 자사 이력서 등에 구직자 본인의 신체적 조건·출신지역·혼인 여부, 직계존비속의 학력·직업 등 정보 요구 → 법 제4조의3 위반, **과태료 300만원 부과**
- **(채용서류의 반환 등 미고지)** 채용공고에 "제출된 서류의 반환 불가"를 명시하고, 채용서류의 반환청구권 및 행사방법 등을 미고지 → 법 제11조제6항 위반, **과태료 150만원 부과**
- **(탈락자 채용서류 보관)** 채용탈락자의 채용서류를 보관기간이 도과하도록 파기하지 않고 보유→ 법 제11조제4항 위반, **파기하도록 시정명령**하여 **64건의 이력서 파기**
- **(채용여부 미고지)** 불합격자에게 채용여부를 미고지 → 법 제10조 위반, **개선권고**

정부는 하반기에도 **민간취업포털 모니터링**을 지속하여 **법 위반이 의심되는 사업장을 점검할 예정**이다. 또한, 민간취업포털이 **키워드 필터링 등 자체 모니터링 시스템으로 법 위반을 예방**하도록 협업할 계획이다.

이정식 장관은 "구직 청년들은 면접 후 결과 발표까지 피가 마르는데, **불합격자는 탈락 통보조차 못 받아 두 번 좌절**한다는 이야기를 들었다. 현재 결과를 의무적으로 통지하도록 되어있지만 **처벌조항이 없어**, 이번 점검에서 **개선권고만 45건** 이뤄졌다."라면서, "**의무이행의 실효성 확보를 위한 제도개선이 시급**하다. 이번 국회에서는 **공정채용법으로의 전면 개정**을 통해 청년 친화적인 채용 관행이 확산되도록 적극 지원하겠다."라고 밝혔다.

담당 부서	청년고용정책관 공정채용기반과	책임자	과 장	구현경 (044-202-7432)
		담당자	사무관 주무관	강순형 (044-202-7443) 서동윤 (044-202-7493)

참고1 구체적인 위반 사례

1 제재 사항

1. 법 제4조의3(출신지역 등 개인정보 요구) 위반

- **(위반 사례1)** ㄱ제약회사 및 ㄴ의료재단은 '24년 채용 시 자사 이력서 등 양식에 가족관계를 기재토록 요구하여 구직자의 혼인여부에 대한 정보를 수집 → 법 제4조의3 위반으로 과태료 각 300만원 부과, 법 제5조에 따라 표준이력서 사용 권고
- **(위반 사례2)** ㄷ 및 ㄹ운수업체는 '24.4월 채용과정에서 구비서류로 주민등록 등·초본을 이력서 등에 기재토록 요구하여 구직자의 출신지역 및 혼인여부에 대한 정보를 수집 → 법 제4조의3 위반으로 과태료 각 300만원 부과
- **(위반 사례3)** ㅁ의료재단은 병원 홈페이지에 구직자의 신체적 조건, 직계존비속의 직업 및 직위를 기재하도록 요구하는 자사 이력서 등을 첨부하여 채용공고를 함 → 법 제4조의3 위반으로 과태료 300만원 부과, 법 제5조에 따라 표준이력서 사용 권고

▸ **(법 제4조의3)** 구인자는 구직자에 대하여 직무의 수행에 필요하지 않은 개인정보를 기초심사자료(응시원서, 이력서 및 자기소개서)에 기재하도록 요구하거나 입증자료로 수집을 금지함

2. 법 제9조(채용심사비용 부담) 위반

- **(위반 사례4)** ㅂ직물도매업체는 '23년 채용과정에서 구직자 42명에 대해 채용신체검사 비용을 부담시킴 → 법 제9조 위반으로 시정명령, 42명의 구직자들에게 신체검사비용 환급 완료

▸ **(법 제9조)** 구인자는 채용심사를 목적으로 구직자에게 채용서류 제출에 드는 비용 이외의 어떠한 금전적 비용도 부담시키지 못함

3. 법 제11조제1항(채용서류 반환) 위반

- **(위반 사례5)** ㅅ협동조합은 채용서류의 반환을 채용 여부가 확정된 이후 2일간으로 한정하여 법에서 정한 채용서류 보관 및 청구기간을 위반 → 채용여부가 확정된 날부터 '14일에서 180일' 사이의 기간 중 채용서류 보관기간을 정하여 구직자에게 통보하고, 구직자의 채용서류 반환청구에 대해 14일 이내에 반환할 것을 시정명령 완료

▸ **(법 제11조제1항)** 구인자는 구직자의 채용 여부가 확정된 이후 구직자가 채용서류의 반환을 청구하는 경우에는 본인임을 확인한 후 14일 이내에 발송·전달하여야 함

4. 법 제11조제4항(채용서류 파기) 위반

- **(위반 사례6)** ㅇ실버타운 및 ㅈ기계제조업체는 채용탈락자 수십 명의 채용서류를 최대 보관기간인 180일을 경과하여 파기하지 않고 보유→ 법 제11조제4항 위반으로 파기하도록 시정명령, 이력서 파기 완료
- **(위반 사례7)** ㅊ필름제조업체는 '23~'24년 채용탈락자 26명의 채용서류를 반환 청구기간이 도과하였음에도 인사담당자의 PC에 파기하지 않고 보유→ 법 제11조제4항 위반으로 파기하도록 시정명령, 이력서 삭제 완료

▸ **(법 제11조제4항)** 구인자는 반환 청구기간이 지난 경우(보관일수 180일 경과) 및 채용서류를 반환하지 아니한 경우에는 채용서류를 파기하여야 함

5. 법 제11조제5항(채용서류 반환비용 부담) 위반

- **(위반 사례8)** ㅋ협동조합은 '24년 채용공고에 채용서류의 반환 소요 비용을 구직자 부담으로 명시(구직자에게 부담시키지는 않음) → 법 제11조제5항 위반으로 채용공고를 구인자 부담으로 변경할 것을 시정명령 완료

▸ **(법 제11조제5항)** 채용서류의 반환에 소요되는 비용은 원칙적으로 구인자가 부담함

6. 법 제11조제6항(채용서류의 반환 등 고지) 위반

- **(위반 사례9)** ㅌ체육회 및 ㅎ신용협동조합은 '23~'24년 채용공고문에 "제출된 서류는 일체 반환하지 않는다"라고 명시하고, 채용서류의 반환청구권 및 행사방법, 보관기간 등을 구직자에게 고지하지 않음 → 법 제11조제6항 위반으로 과태료 각 120만원을 부과
- **(위반 사례10)** ㄱ조경설계업체 및 ㄴ광택제제조업체는 '24년 채용과정에서 구직자에게 채용서류 반환 등의 고지를 하지 않음→ 법 제11조제6항 위반으로 과태료 각 150만원 부과

▸ **(법 제11조제6항)** 구인자는 구직자의 채용 여부가 확정되기 전까지 ①채용서류의 반환을 청구할 수 있다는 사실, ②반환청구 대상 채용서류의 종류 및 범위, ③반환청구 제출 방법, ④반환청구 기간 및 이행 기간, ⑤반환 방법 및 비용부담, ⑥채용서류의 보관기간 및 파기 등을 고지하여야 함

2 개선 필요사항

7. 법 제8조(채용일정 및 채용과정의 고지) 위반

- **(위반 사례11)** ㄷ온라인게임업체는 근로자 채용과정에서 채용일정을 고지하지 않음 → 법 제8조에 따라 서류 및 면접 등의 채용일정을 정확하게 고지하도록 개선지도

▸ **(법 제8조)** 구인자는 구직자에게 채용일정, 채용심사 지연의 사실, 채용과정의 변경 등 채용과정을 알려야 함

8. 법 제10조(채용여부의 고지) 위반

- **(위반 사례12)** ㄹ의료재단 및 ㅁ건설업체는 근로자 채용과정에서 최종 합격 여부를 합격자에게만 고지하고, 일부 불합격자에게는 알리지 않음 → 법 제10조에 따라 불합격자에게도 채용여부를 고지하도록 개선지도
- **(위반 사례13)** ㅂ자동차부품제조업체는 '24년 채용 시 구직자들 중 면접 전형 불합격자에게만 채용여부를 고지하고, 서류 전형 불합격자에게는 채용여부를 고지하지 않음 → 법 제10조에 따라 전체 불합격자에게 채용여부를 고지하도록 개선지도

▸ **(법 제10조)** 구인자는 채용대상자를 확정한 경우에는 지체 없이 구직자에게 채용여부를 알려야 함

9. 법 제13조(입증·심층심사자료 제출제한) 위반

- **(위반 사례14)** ㅅ자동차부품제조업체는 '24년 채용과정이 서류 및 면접심사로 구분되어 있음에도 불구하고, 구직자들에게 서류심사 시 '경력자 건강보험득실확인원', 공인시험 및 기타 자격증 사본' 등 입증자료를 제출케 함 → 법 제13조에 따라 서류심사에 합격한 구직자에 한해 입증자료를 제출받도록 개선지도

▸ **(법 제13조)** 구인자는 채용시험을 서류심사와 필기·면접 시험 등으로 구분하여 실시하는 경우 서류심사에 합격한 구직자에 한정하여 입증자료 및 심층심사자료를 제출하게 하도록 노력하여야 함

참고2 '24. 상반기 지도·점검 결과 및 법률 주요 내용

1 2024년 상반기 점검 결과

- **(점검기간)** '24.5.1~6.28<건설 사업장의 경우 '24.4.22~6.28>
- **(점검대상)** 629개소(온라인 구인공고, 청년 다수고용 사업장, 건설 현장 등)
- **(점검결과)** 220개 사업장에서 법 위반 및 개선 필요 사항 341건 확인

구분		관련 규정		건수
총계				**341**
제재 사항	과태료	**소계**		**42**
		제4조의3	개인정보 요구 금지	34
		제11조제6항	채용서류 반환 미고지	8
	시정명령	**소계**		**30**
		제9조	채용심사비용 구직자 부담	21
		제11조제1항	채용서류 반환위반	1
		제11조제4항	채용서류 파기위반	7
		제11조제5항	채용서류 반환비용 부담	1
개선 필요 사항	개선권고	**소계**		**269**
		제5조	이력서 등 표준양식	131
		제7조	전자방식 접수	34
		제8조	채용일정 고지	42
		제10조	채용여부 고지	45
		제13조	서류 제출 제한	17

2 채용절차법 주요 내용

구분	주요 내용	제재수단
거짓채용광고 금지	▪채용 가장한 아이디어 수집이나 홍보 목적 등 거짓 채용 광고 금지	•5년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금
채용광고내용·근로조건 변경 금지	▪정당한 사유 없이 채용광고 내용 불리 변경 금지 ▪채용 후 정당한 사유 없이 채용광고 시의 근로조건 불리 변경 금지	•5백만원 이하 과태료
채용강요 등 금지	▪채용 관련 부당 청탁·압력·강요 및 금전·물품·재산상 이익 제공·수수 금지	•3천만원 이하 과태료
출신지역 등 개인정보 요구 금지	▪직무 무관한 개인정보의 기재 요구 및 수집 금지 ①용모·키·체중 등 신체적 조건, ②출신지역·혼인여부·재산, ③직계존비속/형제자매 학력·직업·재산	•5백만원 이하 과태료
채용심사비용	▪구직자에게 채용서류 제출 비용 외의 채용심사 목적의 모든 금전적 채용심사비용의 부담 금지	•시정명령 불이행시 3백만원 이하 과태료
채용서류 반환 등	▪채용 확정 후 채용서류 반환 요구에 대한 미반환 ▪반환 청구기간 도과 경우 및 미반환 채용서류 미파기 ▪채용서류 반환 소요 비용 구인자 미부담	•시정명령 불이행시 3백만원 이하 과태료
	▪반환 청구에 대비한 채용서류 보관 의무 미이행 ▪서류 반환, 폐기 등의 규정 고지 미이행	•3백만원 이하 과태료
표준양식 권장	▪기초심사자료(응시원서, 이력서, 자기소개서) 표준양식 사용 권장	•개선권고
전자방식 서류접수	▪채용서류를 홈페이지 또는 전자우편으로 받도록 노력	
채용일정 및 과정, 채용여부 고지	▪채용일정·심사지연사실·채용과정 변경 및 채용 여부 고지	
입증·심층심사자료 제출 제한	▪서류심사 합격자에 한정하여 입증자료·심층심사자료 제출 받도록 노력	